

Erst Integration, dann Abschiebung?

Frankfurter Rundschau

Montag 26. Februar 2024

Copyright 2024 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 6

Length: 1419 words

Highlight: Eine Familie in Hessen muss vielleicht trotz Verfolgung nach Pakistan zurück. Das Chancen-Aufenthaltsrecht könnte ihr helfen Von Fabian Scheuermann

Body

Deutschland braucht mehr Fachkräfte. Gleichzeitig hat sich die Ampel-Koalition aber vorgenommen, mehr Menschen abzuschieben. Wie sehr sich beides widersprechen kann, zeigt der Fall von Irfan Ahmad und seinen Eltern. Im Januar hat die Familie eine Nachricht bekommen: Die Asylanträge von Vater, Mutter und Sohn sind in letzter Instanz abgelehnt worden. Nach acht Jahren in Deutschland.

„Es ist besorgniserregend“, sagt Irfan Ahmad, ein Informatikstudent Mitte 20, am Telefon. Die Ahmads gehören der muslimischen Ahmadiyya-Minderheit an, die in ihrem Heimatland Pakistan stark diskriminiert wird. „Ahmadis in Pakistan sind seit langem das Ziel systematischer Angriffe, und die verschiedenen pakistanischen Regierungen haben es versäumt, ihre Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu fördern, so dass viele von ihnen gezwungen waren, in andere Länder zu fliehen“, sagt Samira Hamidi von Amnesty International.

Laut der deutschen Ahmadiyya-Gemeinschaft wurden 2022 in Pakistan drei Ahmadis wegen ihrer Religion ermordet, rund ein Dutzend Gemeindehäuser wurden angegriffen und es gab mehr als hundert Anklagen gegen Ahmadis aus religiösen Gründen (etwa wegen „Blasphemie“). Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nennt diese Zahlen in seinem aktuellen Länderbericht ebenfalls.

Deshalb ist Irfan Ahmad mit seinen Eltern 2016 nach Deutschland geflohen. „Es gab Drohungen“, erzählt der junge Mann, der damals noch minderjährig war. Der hier in einem Abendgymnasium das Abitur mit Einschnitt gemacht hat, obwohl er vor der Flucht nicht Deutsch sprach. Der sich, wie auch seine Mutter, an seinem Wohnort in Südhessen ehrenamtlich engagiert. Und dessen Vater nahe Frankfurt als Arzt in einem Krankenhaus arbeitet. Belege für all das liegen der Frankfurter Rundschau vor. Trotz alldem sollen die Ahmads jetzt zurück nach Pakistan müssen?

„Ich habe hier Freunde gefunden, wir sind integriert“, sagt Ahmad. „Und die Situation ist sehr stressig für mein Studium.“ Es laufen Prüfungen. Doch sein Kopf sei oft woanders. Er denke darüber nach wie es nun weitergeht, ob er und seine Familie zurück müssen nach Pakistan, wo sie womöglich wieder bedroht werden. Oder schlimmer.

Die Ampel-Regierung will verstärkt abschieben. Im vergangenen Jahr wurden 16 430 Menschen aus Deutschland abgeschoben – rund 27 Prozent mehr als 2022, aber nicht so viele wie vor der Pandemie, 2019 gab es etwa 22 100

Erst Integration, dann Abschiebung?

Abschiebungen. Rund 5000 weitere Menschen wurden 2023 im Rahmen der „Dublin“-Regelungen in andere EU-Länder gebracht. Dazu kamen freiwillige Ausreisen. Selbst in Länder wie den Irak schiebt Deutschland wieder verstärkt ab.

Familie Ahmad hofft nun, dass sie vielleicht ein anderes Ampel-Vorhaben vor der Abschiebung bewahren kann: Das Chancen-Aufenthaltsgesetz, das vor rund einem Jahr eingeführt wurde. Es soll gut integrierten Menschen, die am Stichtag 31. Oktober 2022 mindestens fünf Jahre mit einer Duldung in Deutschland gelebt und keine Verbrechen begangen haben, den Weg zu einem gesicherten Aufenthalt ebnen. Menschen wie Iran Ahmad und seine Familie also. Wer den Chancen-Aufenthalt erhält, hat 18 Monate lang die Möglichkeit, die Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt zu erwerben – ohne dabei ständig eine Abschiebung befürchten zu müssen.

Aus einer Befragung des Mediendienstes Integration in den Bundesländern geht hervor, dass die Erfolgschancen, einen Chancen-Aufenthalt zu bekommen, groß sind, wenn man die Bedingungen erfüllt. 11 von 16 Ländern haben dazu Zahlen erhoben: Von den mindestens 75 000 in diesen Ländern im vergangenen Jahr gestellten Anträgen, wurden bis Jahresende mindestens 54 000 bewilligt und nur 4000 abgelehnt. Allein Hessen hat laut Landesinnenministerium 2023 insgesamt 3530 Aufenthaltstitel nach dem Chancen-Aufenthaltsrecht erteilt, wie es auf Nachfrage der FR heißt.

Mancherorts haben die Ausländerbehörden Betroffene proaktiv über die neuen Möglichkeiten informiert. Doch anderswo haben die Ämter manchmal unrechtmäßig hohe Voraussetzungen wie etwa gute Deutschkenntnisse an die Vergabe der Aufenthaltstitel geknüpft, erzählt Johanna Böhm vom Flüchtlingsrat Bayern. Umso wichtiger sei gute Beratung, betont Sara Pfau, die an der Münchner „SchlaU“-Schule (die Abkürzung steht für „schulanaloger Unterricht“) für junge Flüchtlinge arbeitet und die auch Asylverfahrensberaterin ist.

In Fachkreisen wird das Chancen-Aufenthaltsgesetz meist gelobt. Wie der Mediendienst Integration festhält, hat es dazu beigetragen, die Zahl der in Deutschland lebenden Ausreisepflichtigen 2023 um rund 20 Prozent zu senken. Den Betroffenen gibt das Sicherheit: Sie haben endlich eine langfristige Perspektive im Land. Integration kann so besser gelingen.

Auch die Münchnerin Pfau lobt den von der Ampel eingeführten Chancen-Aufenthalt. Vor allem, weil er jene, die ihn bekommen, 18 Monate von der Angst vor der Abschiebung befreie. Doch Pfau übt auch Kritik: So enthalte das neue Gesetzespaket auch eine Verschärfung, die es vielen gut integrierten Jugendlichen erschwere, eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen: Weil sie jetzt nicht nur mehrere Jahre in Deutschland gewesen sein müssen, sondern davon auch mindestens zwölf Monate lang mit dem Status einer Duldung, bevor sie eine Aufenthaltserlaubnis beantragen können. Diese Regelung verschaffe Ausländerbehörden zusätzliche Spielräume, wodurch gut integrierte Jugendliche abgeschoben werden können, so Pfau.

Ein anderer Aspekt des Chancen-Aufenthaltsrechts, den Engagierte kritisieren, ist die Stichtagsregelung. Denn nach dem Herbst 2017 Zugewanderte können das Gesetz nicht in Anspruch nehmen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete und Fraktionssprecherin für Migration und Integration, Filiz Polat, fordert deshalb eine Anpassung: „Das Erfolgsmodell des Chancen-Aufenthaltsrechts sollte aus Sicht meiner Fraktion weitergeführt werden“, so Polat gegenüber der FR. Das Bundesinnenministerium solle „entsprechend den Stichtag auf den Prüfstand stellen“. Mit dem Fall der Familie Ahmad konfrontiert sagt Polat, es sei absurd, „Ärztinnen, Informatiker oder andere Fachkräfte“ aus Deutschland abzuschieben. Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht wolle man „genau diese Menschen erreichen“. Der Anwalt der Ahmads, Norbert Wagener, hat für die Familie mittlerweile entsprechende Anträge gestellt.

„Mit der Schaffung dieser Bleiberechtsregelung vor etwas mehr als einem Jahr wollte die Regierung der Ampel-Koalition einen Ausgleich für ungerechte Resultate im Asylverfahren und für lange Verfahrensdauern schaffen“, analysiert Wagener. Im Fall der Ahmadiyya-Gemeinschaft sei es zum Beispiel so, dass „bei weitgehend gleichwertigen Fällen verschiedene Entscheidungslinien unter den hessischen Verwaltungsgerichten zu beobachten“ seien. Während die Gerichte in Darmstadt und Kassel meist positiv entschieden, seien negative Entscheidungen bei Klagen von Ahmadis in Frankfurt, wo auch die Klage der Familie Ahmad verhandelt wurde, „nahezu die Regel“.

„Wir haben hier unsere Heimat gefunden und fühlen uns als Teil der Gesellschaft“, erzählt der Student Irfan Ahmad in bestem Deutsch. Sorgenvoll wartet er jetzt darauf, ob das novellierte Aufenthaltsrecht auch ihm und seinen Eltern eine Chance bieten wird.

Kommentar Seite 11

WAS DAS CHANCEN-AUFENTHALTSRECHT BEDEUTET

Seit Anfang 2023 gibt es in Deutschland das Chancen-Aufenthaltsrecht für langjährig geduldete Ausländer:innen (Paragraf 104c im Aufenthaltsgesetz). Sie erhalten nach Erteilung ein 18-monatiges Aufenthaltsrecht auf Probe. In dieser Zeit können sie versuchen, die Voraussetzungen für eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu erfüllen – etwa gewisse Deutschkenntnisse und den Nachweis einer Berufstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhalts. Viele erfüllen diese Anforderungen bereits bei der Antragstellung.

Wer in Deutschland einen Chancen-Aufenthaltstitel bekommen will, muss bis zum Stichtag 31.10.2022 mindestens fünf Jahre ununterbrochen geduldet gewesen und weitgehend straffrei sein – und nicht seine Identität getäuscht haben. Zudem muss man sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik bekennen.

Parallel zur Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts setzte die Koalition auch Änderungen bei der „Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und jungen Volljährigen“ (§25a) und „bei nachhaltiger Integration“ (§25b) durch. Erstere können nun bis zum 27. Geburtstag (bisher: 21) eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, wenn sie sich seit drei Jahren (zuvor: vier) hier aufhalten. Letztere müssen nun seit sechs statt acht Jahren im Land sein. fab

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRN

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (89%); EUROPÄISCHE UNION (79%); MENSCHENRECHTE (78%); MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (78%); MINDERHEITEN (78%); DISKRIMINIERUNG (77%); HILFSORGANISATIONEN (74%); EHRENAMT & FREIWILLIGENDIENSTE (73%); POLITISCHES ASYL (73%); UMFragen & ERHEBUNGEN (72%); ISLAM & MUSLIME (71%); VERBRECHEN (68%); PANDEMIEN (64%); EPIDEMIEN (50%)

Organization: AMNESTY INTERNATIONAL (56%)

Industry: KRANKENHÄUSER (69%)

Geographic: FRANKFURT, DEUTSCHLAND (59%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); HESSEN, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (90%); PAKISTAN (90%); EUROPA (79%); IRAK (74%)

Erst Integration, dann Abschiebung?

Load-Date: February 25, 2024

End of Document